茂名市茂南区安全生产委员会办公室

茂名市茂南区新坡镇“3•22”一般坍塌事故调查报告

2022年3月22日18时许，位于我区新坡镇莲塘村委会六墩车村雨污分流工程施工现场发生一起一般坍塌事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约116万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、区住房和城乡建设局、市公安局茂南分局、区司法局、区总工会、新坡镇人民政府、市公安局茂南分局新坡派出所等单位有关人员组成的茂名市茂南区新坡镇“3•22”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请市建筑工程质量检测专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措

施与建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位及相关人员情况

1.工程发包方：茂名市茂南区新坡镇莲塘村高禄第四经济合作社；统一社会信用代码：N1440902NF0928719F；法定代表人：谭金寿；类型：集体经济；资产情况：集体土地总面积63.0亩，资产总额0.0万元；住所：广东省茂名市茂南区新坡镇莲塘村委会二楼103号；成立日期：2019年08月05日；业务范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等；有效期限：2019年08月05日至2029年08月04日；登记机关：茂名市茂南区农业农村局。

2.黄某新，个人投资的经营者，承包新坡镇莲塘村委会六墩车村、六墩坡村雨污分流工程的包工头。

3.张某海（死者），男，汉族，33岁，黄某新雇用施工人员，通过电话和微信与黄某新达成口头协议，并组织部分工人到新坡镇莲塘村委会六墩车、六墩坡雨污分流工程施工作业，事发时为现场污水管网铺设作业人员。

4.张某英，男，汉族，61岁，张某海组织到事发时为现场施工作业人员。

5.陈某进，男，汉族，31岁，张某海组织到事发时为现场施工作业人员。

6.梁某清，男，汉族，33岁，张某海组织到事发时为现场

施工作业人员。

7.曾某珍，男，汉族，45岁，张某海组织到事发时为现场施工作业人员。

8.李某才，男，汉族，52岁，黄某新施工队雇用工人，事发时为现场施工管理人员。

9.吴某坚，男，汉族，38岁，黄某新雇用工人，事发时为现场材料采购员。

10.黄某超，男，汉族，49岁，黄某新雇用工人，事发时为现场杂工。

（二）事故工程项目承揽情况

2022年2月15日，莲塘村委会六墩车村、六墩坡村村找到黄某新施工队商量建设雨污分流工程事宜，经黄某新与莲塘村委会六墩车村、六墩坡村村长、村代表商量后达成口头发包协议，由莲塘村委会六墩车村、六墩坡村将该村的雨污分流工程发包给黄某新进行施工建设，由黄某新组织施工队先进场施工后补办相关手续，工程量约为90万元。2022年2月20日，黄某新组织施工队到六墩车村、六墩坡村入场施工作业。

（三）事故现场情况

发生事故地点位于新坡镇莲塘村委会六墩车村村边的雨污分流管网工地基槽内，基槽为南北走向，基槽开挖长度约7.4米，宽度约1.4米，深度约为3.5至3.6米，事故段地层自上而下的土质依次为路基土、回填土，土质较为松软，其坡度为直上直下。

事故坍塌位置位于基槽东侧边，坍塌长度约3米，坍塌土方约3立方米。坍塌事故施工点未见防坍塌支护设施。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

3月22日，8时许，张某海、张某英、陈某进、梁某清、曾某珍等施工人员照常到六墩车村雨污分流工地进行施工。期间黄某新在施工现场进行管理。至当天施工队在现场用挖掘机挖了一条深约3.5至3.6米的基槽用于安装容纳排污管，但该基槽未采取防坍塌支护设施。17时30分许，陈某进和张某海将一条长约6米的排污管放进基槽内。因摆放污水管的衔接方向出现误差，陈某进和张某海下到基槽内去调整污水管。两人分别在污水管的两端调整污水管位置。18时许，基槽侧边（东边）的土方突然发生坍塌，基槽侧边的碎石及泥土往张某海背部位置倾泻下去，直至把张某海全身掩埋。见此情况，现场工人立即跳进基槽中，用铁锹和手挖开泥土对张某海进行救援。2分钟后，现场工人将张某海头部周边的泥土清理干净，其头部露了出来，但此时张某海已经昏厥、失去知觉，脸部发黑了。继续挖了约8分钟左右，张某海全身被挖出并抬到地上。随后现场施工负责人黄某新马上帮张某海做人口呼吸，与此同时现场人员吴某坚拨打了120急救电话，由于救护车来不了那么快，黄某新立即开车和梁某清一起将张某海送至茂名市中医院进行抢救。

（二）事故应急救援情况

事故发生时，现场工人立即跳进基槽中，用铁锹和手挖开泥土对张某海进行救援。2分钟后，现场工人将张某海头部周边的泥土清理干净，其头部露了出来。继续挖了约8分钟左右，张某海全身被挖出并抬到地上。随后黄某新驾驶车辆和梁某清一起将张某海送往茂名市中医院进行抢救。18时30分许，黄某新驾驶车辆到达茂名市中医院，医护人员马上对张某海进行抢救。23日凌晨1时许，张某海经茂名市中医院抢救无效死亡。

23日04时03分21秒，茂名市公安局接报张某海受伤经中医院抢救无效死亡的警情；04时39分30秒，市公安局茂南分局指挥中心工作台签收该警情；04时39分41秒，新坡派出所警务通签收该警情。新坡镇人民政府于23日9市许得知该起事故，并在15分钟内向相关部门报告事故信息。区应急管理局在接报事故信息后于11时30分许向区总值班室上报了事故信息。

事故发生后，新坡镇人民政府、新坡派出所、区应急管理局等部门接报事故情况后，相关领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急处置和调查工作。

经评估，本次事故应急救援，应急处置基本得当，但从2022年3月22日18时许事故发生至茂名市公安局接到事故信息的23日04时03分，过去了10小时03分左右，因此本次事故涉嫌迟报。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂

南分局、新坡派出所、新坡镇人民政府、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

2022 年 7 月 4 目，在新坡镇人民政府的牵头协调下，黄某新与死者张某海的家属进行协商调解并签订《人民调解协议书》，由黄某新一次性给予死者家属人民币 113 万元的经济赔偿。赔偿款分三笔支付：第一笔赔偿款 55 万元已于 2022 年 7 月 4 日支付到位，第二笔赔偿款 50 万元于 2022 年 10 月 19 日支付，如果乙方资金充足可一次性向甲方支付余下 8 万元，如果乙方资金不足则在 2022 年 11 月 19 日前支付余下 8 万元赔偿款。

三、事故伤亡情况和经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 116 万元人民币。死亡人员情况如下：

张某海，男，汉族，33 岁，事发时为现场污水管网铺设作业人员，在本次事故中死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1. 施工现场所开挖基槽深度约为 3.5 至 3.6 米，施工方未按要求编制相应安全专项方案并报相关单位审核审批，在未取得施工许可证的情况下进行基槽土方开挖。

2. 事故段基槽土质自上而下依次为路基土、回填土，土质较

为松软，基槽边坡坡度为零，施工方在未采取进行相应的放坡或支护措施情况下，组织工人进入基槽底部铺设污水管网，基槽内侧土方坍塌将施工人员张某海掩埋是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.建设方项目未经立项，未具备项目法人资格，将项目违规发包给没资质施工方，未与施工方签订正式施工合同和安全生产管理协议，未对施工现场的安全生产进行统一协调和管理。

2.施工方黄某新无资质承包工程，安全主体责任落实不到位，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，现场施工管理人员安全意识淡薄，未采取有效技术和管理措施，及时发现并消除施工现场安全隐患。

3.黄某新没有为工人提供安全帽等劳动防护用品；未对工人进行安全生产和安全技术交底教育和培训，没有保证工人具备必要的安全生产知识，导致工人安全生产意识淡薄，未能正确辨识作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市茂南区新坡镇“3·22”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）新坡镇人民政府。新坡镇人民政府作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，明确了各村（居）

委会和镇机关各部门安全生产职责。在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查，同时成立了14个检查组对各村（居）委会辖区内企业进行安全生产检查并督促落实隐患整改。但对辖区内建设施工安全生产工作责任落实不到位，对辖区村级建设工程的指导、监督管理还存在疏忽。

（二）茂名市茂南区住房和城乡建设局。茂名市茂南区住房和城乡建设局高度重视施工安全工作，认真履行行业主管部门的业务和技术指导职责，通过印发通知文件、召开工作会议、加强技术业务指导培训、推动创新管理、加强宣传等方式，加强对各镇（街道）的业务和技术指导。自2021年以来茂南区住房和城乡建设局协助市住房和城乡建设局开展乡村建筑工匠培训，共有177人考核合格，并领取了市住建局颁发的《广东省乡村建筑工匠培训合格证》。另外，协助金塘镇、新坡镇等单位开展乡村建筑工匠培训工作，培训学员200多人。同时，茂南区住房和城乡建设局每个季度牵头联合区应急局、区农业农村局、茂南规划办成立联合检查组，对全区开展农村自建房等建设工程质量安全联合检查，并就检查情况作出通报，督促相关镇街进行整改，已履行了建设工程业务和技术指导职责。

事发的新坡镇莲塘村委会雨污分流建设工程没有向茂南区住房和城乡建设局申请办理报建手续，不纳入该局工程监管范围，工程施工过程的安全监管应由辖区新坡镇负责监管。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

建设方莲塘村高禄第四经济合作社雨污分流项目未经立项，未具备项目法人资格，将项目违规发包给没资质施工方，未与施工方签订正式施工合同和安全生产管理协议，未对施工现场的安全生产进行统一协调和管理，对事故的发生负有次要责任。建议由新坡镇人民政府依职权对其违法违规行为依法作出处理，并将处理情况报区安委办。

（二）对事故责任人的处理建议

黄某新，无资质承包工程，安全主体责任落实不到位，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，现场施工管理人员安全意识淡薄，未采取有效技术和管理措施，及时发现并消除施工现场安全隐患；没有为工人提供安全帽等劳动防护用品；未对工人进行安全生产和安全技术交底教育和培训，没有保证工人具备必要的安全生产知识，导致工人安全生产意识淡薄，未能正确辨识作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范措施，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定对其作出处理。

（三）其他建议

1.新坡镇人民政府，对辖区内建设施工安全生产工作责任落实不到位，对辖区村级建设工程的指导、监督管理还存在疏忽。

建议其向茂南区人民政府作深刻检讨。

2.李某源，新坡镇农业农村办负责人，对六墩车村雨污分流工程项目建设的指导、监督管理存在疏忽。建议由新坡镇纪委监委对其进行谈话提醒。

3.陈某，莲塘村支部委员、村委会委员，对辖区内建设施工安全生产工作重视不够，责任落实不到位，监督管理存在疏忽。建议由新坡镇纪委监委对其进行诫勉处理并作出深刻自我检讨。

4.陈某文，莲塘村支部书记、村委会主任，抓基础建设安全生产未够重视，对负责安全生产工作责任人督促不够。建议由新坡镇纪委监委对其作出责令检查处理。

5.谭某寿，六墩车村村长（**莲塘村高禄第四经济合作社法定代表人**），该村雨污分流项目未经立项，未具备项目法人资格，将项目违规发包给没资质施工方，未与施工方签订正式施工合同和安全生产管理协议，未对施工现场的安全生产进行统一协调和管理。建议由新坡镇纪委监委对其进行通报批评。

6.谭某滔，六墩坡村长，该村雨污分流项目未经立项，未具备项目法人资格，将项目违规发包给没资质施工方，未与施工方签订正式施工合同和安全生产管理协议，未对施工现场的安全生产进行统一协调和管理。建议由新坡镇纪委监委对其进行通报批评。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）事故责任单位要认真汲取事故教训，严格遵守有关法律法规，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，加强作业现场安全生产管理，做好安全防范措施，结合本单位实际，建立健全全员安全生产生产责任制、安全生产规章制度和操作规程并落实到生产作业一线；建立健全隐患排查治理机制，加强隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患；加强作业人员安全教育培训，要针对施工作业过程的具体要求和特点，有针对性的开展安全技术交底工作，特别是一些关键致险因素和环节，要确保施工人员清楚和知悉岗位风险，切实提高作业人员安全意识和自我保护能力。

（二）加强建设工程项目管理。各镇（街）和村（居）要严格规范建设工程发包行为，严禁未批先建，要将项目发包给有资质的施工单位，督促施工单位制定完善施工方案，施工前必须按程序报有关部门审批，依法取得施工许可证后方可进行施工作业。

（三）严格依法履行监管责任。各镇（街）、各相关职能部门要认真吸取事故教训，增强危机感和责任感，牢固树立科学发展、安全发展理念，牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，全面开展本辖区、本

行业范围内所有在建工程项目安全隐患排查工作，对在建工程项目的监督要做到“全覆盖、不留死角”，督促工程建设各方进一步落实安全生产主体责任，严格施工现场管控，重点打击和整治各种违规违章作业行为，一旦检查存在施工安全隐患和违规违法行为，要责令整改，依法严肃处理。